

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

PEÇA TÉCNICA DEMONSTRATIVA

A trava de indexadores — liquidação de sentença com devedores de naturezas distintas sob regimes de atualização sucessivos (Tema 905/STJ, EC nº 113/2021 e Lei nº 14.905/2024)

NOTA DE LEITURA

Este documento é uma peça demonstrativa elaborada exclusivamente para apresentação de metodologia de trabalho pericial. NÃO SE REFERE A PROCESSO REAL.

Todos os dados de caso são fictícios e integralmente inventados: partes, número de autos, datas, rubricas, valores históricos e percentuais de responsabilidade. Nenhum dado foi extraído de laudo efetivamente produzido pelo signatário, e nenhuma vara ou comarca é referida.

Os fatores de correção e os percentuais acumulados de juros aqui empregados são valores ILUSTRATIVOS, plausíveis para os períodos indicados, adotados apenas para viabilizar a demonstração aritmética. Em trabalho real, tais parâmetros são extraídos das séries oficiais do IBGE, do SGS/BACEN e das tabelas do Tribunal, competência a competência.

O que NÃO é fictício é a metodologia. Os marcos normativos, os critérios de transição, a regra de consolidação da base de cálculo, os termos iniciais e a estrutura do laudo reproduzem fielmente o método empregado pelo signatário em perícias judiciais, em observância à NBC TP 01, à NBC PP 01, ao CTG 2002 e ao art. 473 do Código de Processo Civil. Toda a memória de cálculo é auditável a partir dos parâmetros declarados.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO

Autos nº: 0000000-00.0000.0.00.0000 (numeração fictícia, em formato deliberadamente inválido)

Exequente: AUTOR

Executados: AUTARQUIA ESTADUAL RÉ e EMPRESA RÉ

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR, Contador, inscrito no CRC/PR sob o nº 084926/O, nomeado perito judicial nos autos em epígrafe, tendo concluído o seu **LAUDO PERICIAL CONTÁBIL**, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., requerer a juntada do Laudo aos autos a fim de que produza os efeitos de direito, desde já se colocando à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

LAUDO PERICIAL CONTÁBIL

I – SÍNTESE DO OBJETO DA PERÍCIA E PONTOS CONTROVERTIDOS

1.1. Do objeto da prova pericial contábil

A presente prova técnica tem por objeto a liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, inciso I, do CPC) das obrigações fixadas em título executivo judicial transitado em julgado, decorrente de ação de indenização por danos materiais e morais originada de evento danoso ocorrido em 14/03/2018.

O título condenou solidamente dois executados de naturezas jurídicas distintas — uma AUTARQUIA ESTADUAL e uma EMPRESA de direito privado —, atribuindo a cada qual, em razão do grau de contribuição causal reconhecido no v. Acórdão, quota-parte segregada e não solidária da condenação: 55% (cinquenta e cinco por cento) a cargo da autarquia e 45% (quarenta e cinco por cento) a cargo da empresa.

É precisamente desta segregação que emerge a controvérsia técnica submetida a este Perito. Os valores históricos são idênticos; as datas-base são idênticas; os termos iniciais de juros e correção são

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

idênticos. Ainda assim, as duas quotas-partes NÃO podem ser atualizadas pelo mesmo critério, porque a natureza do devedor determina o regime de atualização aplicável, e cada regime sofreu, no curso do processo, alteração normativa de ordem pública com aplicação imediata.

1.2. Dos pontos controvertidos

- **Da quota-parte da autarquia:** a aplicabilidade do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança até o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, e a forma correta de composição da base de cálculo no momento da transição para a incidência exclusiva da Taxa SELIC.
- **Da quota-parte da empresa:** a aplicabilidade da Média INPC/IGP-DI cumulada com juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024, e a transição para a sistemática do IPCA acrescido da Taxa Legal, instituída pela Lei nº 14.905/2024.
- **Dos termos iniciais:** a fixação distinta dos marcos de incidência de juros e de correção monetária para as verbas de dano material e de dano moral, na forma das Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

1.3. Do limite de competência deste auxiliar

Este laudo quantifica; não decide. A definição sobre a natureza jurídica de cada executado, sobre a incidência ou não de regime de precatório e sobre a interpretação das normas de transição é matéria de direito, reservada ao prudente arbítrio deste D. Juízo (art. 473, § 2º, do CPC e NBC PP 01). O trabalho pericial limita-se a traduzir, com exatidão aritmética e rastreabilidade integral, os efeitos financeiros de cada premissa normativa aplicável.

II – SÍNTESE DOS ELEMENTOS ANALISADOS

Em estrita obediência aos ditames da NBC TP 01 e do CTG 2002, a prova técnica fundamentou-se no exame minucioso, cruzado e rastreável das peças processuais e das bases de dados econômicas aplicáveis à espécie.

2.1. Peças processuais e título executivo

Sentença e v. Acórdão que consubstanciam o título executivo judicial, dos quais se extraíram: o valor arbitrado a título de danos morais e a respectiva data de arbitramento (18/05/2021); o reconhecimento das despesas materiais comprovadas; a repartição da responsabilidade em 55% e 45%; e os critérios originários de juros e correção monetária. Certidão de trânsito em julgado e decisão de liquidação que delimitou o escopo desta prova técnica.

2.2. Documentação comprobatória dos danos materiais

Comprovantes de desembolso carreados aos autos, dos quais se extraíram as datas de efetivo prejuízo de cada rubrica, marco a partir do qual flui a correção monetária dos danos materiais na forma da Súmula 43 do STJ. Registra-se que somente foram computadas as rubricas com lastro documental de pagamento efetivo, desprezando-se orçamentos, estimativas e valores meramente alegados.

2.3. Bases de dados econômicas oficiais

IPCA-E e IPCA, apurados pelo IBGE; Remuneração dos Depósitos de Poupança e Taxa SELIC acumulada mensal, extraídas do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil; Média INPC/IGP-DI, índice oficial adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; e Taxa Legal (juros legais mensais), divulgada pelo Banco Central do Brasil na forma do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

2.4. Das diligências periciais

Em cumprimento ao art. 466, § 2º, do CPC e às diretrizes de planejamento da NBC TP 01, este Perito comunicou às partes a data de início dos trabalhos e promoveu diligência escrita requerendo o esclarecimento de dois pontos determinantes: (i) a confirmação da data de arbitramento dos danos morais, para fixação do termo inicial da correção monetária na forma da Súmula 362 do STJ; e (ii) a existência de eventual depósito judicial, parcial ou integral, apto a interromper a fluência dos encargos. Ambas as partes manifestaram-se, restando incontroversa a inexistência de depósito no período apurado. Franqueou-se aos assistentes técnicos o acompanhamento dos trabalhos.

2.5. Nota de limitação e risco técnico

A auditoria ateve-se à verdade formal dos autos. Não foram adotados índices projetados, estimados ou ainda não consolidados pelos órgãos oficiais, nem valores desprovidos de lastro documental. Eventuais divergências residuais na ordem de centavos, decorrentes de arredondamentos sistêmicos, não prejudicam a exatidão global do resultado.

III – METODOLOGIA**3.1. Do conceito de trava e da estrutura em fases excludentes**

A superveniência de norma de ordem pública que altera o critério de atualização de um débito judicial não retroage nem se projeta: ela cinde a linha do tempo. O período anterior permanece regido pelo critério antigo; o período posterior passa a ser regido pelo critério novo; e nenhum dia pode ser regido por dois critérios simultaneamente, sob pena de bis in idem financeiro, nem deixar de ser regido por qualquer critério, sob pena de supressão indevida de recomposição.

Denomina-se TRAVA, nesta metodologia, o procedimento de travamento matemático do saldo na véspera da virada normativa: interrompe-se a apuração pelo critério antigo, consolida-se o resultado até aquele marco e, a partir do dia seguinte, inicia-se a apuração pelo critério novo. As fases são, portanto, excludentes e contíguas — sem sobreposição e sem lacuna.

A presente liquidação atravessa três marcos temporais distintos, dois de natureza normativa e um de natureza probatória:

- **08/12/2021** — véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável exclusivamente à quota-parte da autarquia.
- **31/08/2024** — véspera da vigência dos novos critérios do art. 406 do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, aplicáveis exclusivamente à quota-parte da empresa.
- **31/07/2026** — data de corte dos cálculos, correspondente à última competência de índices oficiais integralmente consolidados e publicados no encerramento deste mister.

3.2. Da quota-parte da autarquia — Tema 905/STJ e a consolidação da EC nº 113/2021

Até 08/12/2021, a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, em relação jurídica não tributária, obedeceu aos critérios consolidados no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, estes aplicados de forma simples sobre a base já recomposta monetariamente, e não sobre o valor histórico.

Fase 1: $\text{Corrigido} = \text{Histórico} \times \text{Fator IPCA-E}$ | $\text{Juros} = \text{Corrigido} \times \Sigma (\text{taxas de poupança})$

A partir de 09/12/2021, por força de norma cogente de ordem pública, o cômputo autônomo de correção monetária e de juros foi extinto, passando a incidir de forma exclusiva e global a Taxa SELIC acumulada, na modalidade simples, expurgado qualquer viés de anatocismo.

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

NOTA TÉCNICA — DA CONSOLIDAÇÃO OBRIGATÓRIA DA BASE DE CÁLCULO NA TRAVA

Este é o ponto de maior incidência de erro nas memórias de cálculo apresentadas em liquidações desta natureza, e merece registro expresso.

Na data da trava (08/12/2021), o que se consolida NÃO é apenas o principal corrigido. Consolida-se o saldo devedor integral então existente — principal, correção monetária acumulada E juros de mora acumulados —, formando uma base de cálculo única e indivisível sobre a qual, a partir de 09/12/2021, passa a incidir a Taxa SELIC.

A razão é conceitual, não meramente aritmética: os juros de mora vencidos até 08/12/2021 constituem crédito já incorporado ao patrimônio do credor, exigível e integrante do saldo devedor. Deixar de aglutiná-los à base implica submeter parcela do crédito a período de mais de quatro anos sem qualquer recomposição — o que não decorre da Emenda, e sim de erro de modelagem.

A demonstração aritmética do impacto deste erro, e do erro simétrico de sentido oposto, encontra-se no item 4.5 deste laudo.

Base consolidada em 08/12/2021 = Corrigido + Juros de poupança

Fase 2: Total = Base consolidada $\times$ [1 + Σ (taxas SELIC de 09/12/2021 a 31/07/2026)]

3.3. Da quota-parte da empresa — art. 406 do Código Civil e a Lei nº 14.905/2024

Até 31/08/2024, a atualização do débito de natureza privada obedeceu à correção monetária pela Média INPC/IGP-DI, índice oficial adotado pelo E. TJPR, cumulada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma linear e simples, expurgado qualquer RISCO de anatocismo.

A partir de 01/09/2024, em obediência à norma cogente de ordem pública, de aplicação imediata aos processos em curso, introduzida pela Lei nº 14.905/2024 — que alterou a redação do art. 406 do Código Civil —, a correção monetária passou a operar-se pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa Legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, também em regime simples.

NOTA TÉCNICA — POR QUE ESTA TRAVA NÃO CONSOLIDA

A quota-parte da empresa atravessa uma virada normativa tal como a quota-parte da autarquia, mas o tratamento matemático é deliberadamente distinto, e a distinção não é discricionária.

A Taxa SELIC é índice HÍBRIDO: engloba, em um único percentual, correção monetária e juros de mora. Por isso, ao substituir os dois indexadores anteriores, exige que estes sejam previamente consolidados em base única — não há como manter segregado aquilo que o novo índice unifica; e, pela mesma razão, é vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção.

A Taxa Legal do art. 406 do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, é índice de JUROS PUROS: a correção monetária permanece a cargo de indexador próprio e autônomo, o IPCA. Não há unificação a operar. Por consequência, a estrutura de cálculo mantém a segregação original: a correção monetária opera de forma multiplicativa e sucessiva sobre o valor histórico (Fator Média INPC/IGP-DI $\times$ Fator IPCA), e os percentuais de juros de cada fase são somados linearmente e aplicados sobre a base corrigida final.

Consolidar aqui, como se faz na trava da EC nº 113/2021, produziria correção monetária sobre juros — vício de igual gravidade, apenas de sinal contrário.

Corrigido final = Histórico $\times$ Fator Média INPC/IGP-DI $\times$ Fator IPCA

Juros = Corrigido final $\times$ [Σ (1% a.m. até 31/08/2024) + Σ (Taxa Legal de 01/09/2024 a 31/07/2026)]

3.4. Dos termos iniciais dos encargos

A metodologia de incidência não se deu de forma homogênea para todas as rubricas, respeitando-se as naturezas jurídicas distintas das verbas condenatórias:

- **Juros de mora — todas as rubricas:** termo inicial na data do evento danoso (14/03/2018), por tratar-se de responsabilidade extracontratual, na forma da Súmula 54 do STJ.
- **Correção monetária dos danos materiais:** termo inicial na data de cada efetivo prejuízo, isto é, na data de cada desembolso comprovado, na forma da Súmula 43 do STJ. Daí a necessidade de tratamento individualizado por rubrica, e não de um fator único aplicado a um somatório.
- **Correção monetária dos danos morais:** termo inicial na data do arbitramento do valor no v. Acórdão (18/05/2021), na forma da Súmula 362 do STJ — e não na data do evento, sob pena de excesso de execução.

Registra-se que a fixação do arbitramento em data anterior às duas viradas normativas afasta, no caso concreto, a controvérsia relativa às condenações por dano moral arbitradas já sob a vigência da SELIC exclusiva, hipótese em que a correção monetária autônoma resta absorvida pelo índice híbrido.

3.5. Da data de corte e do teto de atualização

Em estrita observância à NBC TP 01, é vedado ao Perito Contábil a utilização de índices projetados, estimados ou não consolidados por órgãos oficiais. Por conseguinte, para afastar qualquer RISCO de nulidade por presunção aritmética, a data de corte — teto máximo de atualização de todos os quadros deste laudo — foi fixada de forma estática em 31/07/2026.

IV – ANÁLISE TÉCNICA PERICIAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.1. Do quadro-síntese dos regimes aplicáveis

A modelagem financeira pode ser resumida no confronto abaixo, que sintetiza as diferenças de tratamento entre as duas quotas-partes:

Elemento	Quota-parte da AUTARQUIA (55%)	Quota-parte da EMPRESA (45%)
Fundamento do regime	Tema 905/STJ, Tema 810/STF e EC nº 113/2021 (art. 113 do ADCT)	Art. 406 do CC e Lei nº 14.905/2024 (Tema 176/STJ — aplicação imediata)
Correção — Fase 1	IPCA-E, até 08/12/2021	Média INPC/IGP-DI (índice do E. TJPR), até 31/08/2024
Juros — Fase 1	Caderneta de poupança, simples, sobre a base corrigida	1% ao mês, simples, sobre a base corrigida
Marco da trava	08/12/2021	31/08/2024
Tratamento na trava	CONSOLIDAÇÃO — principal + correção + juros formam base única	SEGREGAÇÃO MANTIDA — correção e juros seguem apartados
Fase 2 — correção	Absorvida pela SELIC (índice híbrido)	IPCA, de 01/09/2024 a 31/07/2026
Fase 2 — juros	Absorvidos pela SELIC (índice híbrido)	Taxa Legal (Bacen), somatório simples
Cumulação com outro índice	VEDADA — configuraria bis in idem	DEVIDA — a Taxa Legal é juros puros, sem correção embutida
Data de corte	31/07/2026	31/07/2026

Quadro-síntese. Note-se que os dois regimes divergem não apenas nos índices, mas na própria arquitetura do cálculo: um consolida na virada, o outro não.

4.2. Das rubricas condenatórias e da repartição das quotas-partes

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

O título executivo fixou as seguintes rubricas, cujas quotas-partes foram apuradas sobre o valor histórico, antes de qualquer indexação:

Rubrica	Data-base	Valor histórico (R\$)	Autarquia — 55% (R\$)	Empresa — 45% (R\$)
D1 — Despesas médico-hospitalares	20/03/2018	18.400,00	10.120,00	8.280,00
D2 — Adaptação de veículo e órteses	12/06/2018	22.700,00	12.485,00	10.215,00
D3 — Despesas complementares	05/11/2018	7.500,00	4.125,00	3.375,00
DM — Danos morais	18/05/2021	60.000,00	33.000,00	27.000,00
TOTAIS	—	108.600,00	59.730,00	48.870,00

A repartição opera sobre o valor histórico. Indexar primeiro e repartir depois produziria o mesmo resultado apenas se ambas as quotas seguissem idêntico regime — o que não é o caso.

4.3. Da quota-parte da AUTARQUIA — Fase 1, trava e Fase 2

Aplicados o IPCA-E, desde a data-base de cada rubrica, e os juros da caderneta de poupança acumulados em 11,58% desde o evento danoso, apura-se a base consolidada em 08/12/2021. Sobre ela incide, a partir de 09/12/2021 e até a data de corte, a Taxa SELIC acumulada de 59,74%:

Rubrica	Histórico (R\$)	Fator IPCA-E	Corrigido até 08/12/2021 (R\$)	Juros poupança 11,58% (R\$)	BASE CONSOLIDADA em 08/12/2021 (R\$)	Total com SELIC 59,74% (R\$)
D1	10.120,00	1,1980	12.123,76	1.403,93	13.527,69	21.609,13
D2	12.485,00	1,1830	14.769,76	1.710,34	16.480,09	26.325,30
D3	4.125,00	1,1640	4.801,50	556,01	5.357,51	8.558,09
DM	33.000,00	1,0640	35.112,00	4.065,97	39.177,97	62.582,89
TOTAIS	59.730,00	—	66.807,02	7.736,25	74.543,27	119.075,42

Roteiro auditável de cada linha: (1) Histórico × Fator IPCA-E = Corrigido; (2) Corrigido × 11,58% = Juros de poupança; (3) Corrigido + Juros = BASE CONSOLIDADA na trava; (4) Base consolidada × (1 + 59,74%) = Total. Os juros de poupança incidem sobre o valor já corrigido, nunca sobre o valor histórico.

A quota-parte devida pela AUTARQUIA ESTADUAL RÉ, atualizada até a data de corte de 31/07/2026, perfaz o VALOR DE R\$ 119.075,42.

4.4. Da quota-parte da EMPRESA — Fase 1, trava e Fase 2

Aplicados a Média INPC/IGP-DI desde a data-base de cada rubrica até 31/08/2024 e, sucessivamente, o IPCA acumulado de 1,0985 até a data de corte, obtém-se o valor corrigido final. Sobre ele incidem os juros de mora somados das duas fases: 77,00% correspondentes a 77 (setenta e sete) meses completos a 1% ao mês, e 12,65% correspondentes ao somatório simples da Taxa Legal:

Rubrica	Histórico (R\$)	Fator Média INPC/IGP-DI	Corrigido em 31/08/2024 (R\$)	Fator IPCA	Corrigido final (R\$)	Juros 1% a.m. 77,00% (R\$)	Juros Taxa Legal 12,65% (R\$)
D1	8.280,00	1,4980	12.403,44	1,0985	13.625,18	10.491,39	1.723,59
D2	10.215,00	1,4650	14.964,98	1,0985	16.439,03	12.658,05	2.079,54
D3	3.375,00	1,4390	4.856,63	1,0985	5.335,00	4.107,95	674,88
DM	27.000,00	1,2180	32.886,00	1,0985	36.125,27	27.816,46	4.569,85
TOTAIS	48.870,00	—	65.111,04	—	71.524,48	55.073,85	9.047,85

Roteiro auditável de cada linha: (1) Histórico × Fator Média INPC/IGP-DI = corrigido em 31/08/2024; (2) resultado × Fator IPCA = corrigido final; (3) corrigido final × 77,00% e × 12,65% = juros de cada fase. O total da rubrica é a soma do corrigido final com os juros das duas fases.

Consolidação da quota-parte da EMPRESA	Valor (R\$)
Valor corrigido final (Média INPC/IGP-DI × IPCA)	71.524,48
(+) Juros de mora — Fase 1 (1% a.m., 77,00%)	55.073,85
(+) Juros de mora — Fase 2 (Taxa Legal, 12,65%)	9.047,85
TOTAL DEVIDO PELA EMPRESA RÉ (data-base 31/07/2026)	135.646,17

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

4.5. Da demonstração aritmética dos dois erros mais frequentes na trava da EC nº 113/2021

Visando subsidiar este D. Juízo com a exata dimensão do que está em disputa, e para permitir o cotejo objetivo com eventuais memórias de cálculo divergentes apresentadas pelas partes, demonstram-se abaixo os efeitos financeiros dos dois erros de modelagem mais recorrentes na virada normativa, ambos incidentes sobre a quota-parte da autarquia.

Erro A — aplicar a SELIC apenas sobre o principal corrigido. Consiste em manter os juros de poupança segregados em coluna própria e submeter à SELIC somente o valor corrigido pelo IPCA-E. O resultado é a supressão de qualquer recomposição sobre os juros vencidos até a trava, por todo o período subsequente. Trata-se de erro que opera SEMPRE em desfavor do credor.

Erro B — cumular índice de correção com a SELIC após a trava. Consiste em manter, após 09/12/2021, uma coluna autônoma de correção monetária (IPCA-E ou INPC) associada à incidência da Taxa SELIC. Como a SELIC já engloba correção e juros em um único indexador, a aplicação paralela de índice inflacionário configura bis in idem financeiro e excesso de execução. Trata-se de erro que opera SEMPRE em favor do credor.

Método de apuração	Resultado (R\$)	Divergência (R\$)	Divergência (%)
CORRETO — base consolidada na trava e SELIC exclusiva	119.075,42	—	—
Erro A — SELIC apenas sobre o principal corrigido	114.453,78	- 4.621,64	- 3,88%
Erro B — IPCA-E cumulado com SELIC após a trava	150.630,40	+ 31.554,99	+ 26,50%

Demonstração sobre a quota-parte da autarquia. O Erro A subestima o crédito em R\$ 4.621,64; o Erro B o superestima em R\$ 31.554,99. A amplitude entre as duas modelagens equivocadas alcança R\$ 36.176,62 — em uma condenação cujo valor histórico total é de R\$ 108.600,00.

Registra-se que ambos os erros costumam apresentar-se em memórias de cálculo formalmente bem estruturadas e de aparência tecnicamente idônea. A sua identificação não decorre da leitura do resultado final, mas do exame da arquitetura das colunas na competência exata da virada normativa — razão pela qual este laudo expõe, no item 4.3, a base consolidada em coluna própria e destacada.

4.6. Do efeito comparativo entre os regimes

Fenômeno digno de nota, e frequentemente contraintuitivo às partes, é o seguinte: a quota-parte MENOR resultou no crédito MAIOR. Com efeito, sobre valores históricos idênticos e datas-base idênticas, cada R\$ 1,00 de condenação rendeu, até a data de corte:

Rubrica	Multiplicador — regime fazendário	Multiplicador — regime privado	Diferença
D1 (20/03/2018)	2,1353	3,1208	+ 0,9855
D2 (12/06/2018)	2,1086	3,0520	+ 0,9435
D3 (05/11/2018)	2,0747	2,9979	+ 0,9232
DM (18/05/2021)	1,8965	2,5375	+ 0,6410
CONJUNTO DA CONDENAÇÃO	1,9936	2,7757	+ 0,7821

Multiplicador = valor atualizado ÷ valor histórico da respectiva quota-parte.

A explicação é estritamente aritmética e não comporta juízo de valor: o regime privado acumulou 77,00% de juros simples de 1% ao mês ao longo de 77 meses, ao passo que o regime fazendário submeteu o

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

mesmo período à remuneração da caderneta de poupança, substancialmente inferior. Daí a importância de não se aplicar critério único a devedores de naturezas distintas: fazê-lo geraria, conforme o sentido do equívoco, insuficiência de recomposição para o credor ou excesso de execução contra um dos executados.

4.7. Da consolidação geral da liquidação

Consolidação da liquidação — data-base 31/07/2026	Valor (R\$)
Valor histórico total da condenação (14/03/2018 a 18/05/2021)	108.600,00
Quota-parte da AUTARQUIA ESTADUAL RÉ (55%) — atualizada	119.075,42
Quota-parte da EMPRESA RÉ (45%) — atualizada	135.646,17
VALOR TOTAL DA LIQUIDAÇÃO	254.721,59

As quotas-partes são segregadas e não solidárias, na forma do título executivo, devendo cada executado responder exclusivamente pelo montante que lhe foi atribuído.

V – TRANSCRIÇÃO E RESPOSTAS AOS QUESITOS

Em estrito cumprimento ao art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como aos ditames da NBC TP 01 e da NBC PP 01, apresentam-se as respostas técnicas, diretas e objetivas aos quesitos formulados, abstendo-se este Perito de emitir juízos de valor sobre o mérito jurídico da causa.

5.1. Quesitos formulados pelo Exequente

1) Informe o Sr. Perito quais os índices de correção monetária e de juros aplicáveis a cada um dos executados, e a partir de quais datas.

Resposta: À quota-parte da autarquia aplicam-se o IPCA-E, a título de correção monetária, e os juros da caderneta de poupança, ambos até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC acumulada, na modalidade simples, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. À quota-parte da empresa aplicam-se a Média INPC/IGP-DI e juros de 1% ao mês até 31/08/2024; a partir de 01/09/2024, o IPCA a título de correção e a Taxa Legal do Banco Central a título de juros, por força da nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024. O quadro-síntese consta do item 4.1.

2) Informe o Sr. Perito se os juros de mora vencidos até a véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 integram a base de cálculo sobre a qual passa a incidir a Taxa SELIC.

Resposta: Positiva. Na data da trava, consolida-se o saldo devedor integral — principal, correção monetária e juros de mora acumulados —, formando base única sobre a qual passa a incidir a Taxa SELIC. Os juros vencidos até aquele marco constituem crédito já incorporado ao patrimônio do credor e integrante do saldo devedor; deixar de aglutiná-los implicaria submeter parcela do crédito a mais de quatro anos sem qualquer recomposição. A base consolidada apurada nestes autos é de R\$ 74.543,27, discriminada por rubrica no item 4.3.

3) Informe o Sr. Perito qual o impacto financeiro, em favor ou em desfavor do Exequente, caso a Taxa SELIC seja aplicada exclusivamente sobre o principal corrigido.

Resposta: A adoção desta modelagem reduziria a quota-parte da autarquia de R\$ 119.075,42 para R\$ 114.453,78, importando supressão de R\$ 4.621,64 — equivalente a 3,88% do crédito —, em desfavor do Exequente. A demonstração aritmética consta do item 4.5.

4) Informe o Sr. Perito se é correto atualizar os danos morais desde a data do evento danoso.

Resposta: Negativa quanto à correção monetária; positiva quanto aos juros. Na forma da Súmula 362 do STJ, a correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento do

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL**ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR**

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

valor — no caso, 18/05/2021 —, e não da data do evento. Os juros de mora, por sua vez, fluem desde o evento danoso (14/03/2018), na forma da Súmula 54 do STJ, por tratar-se de responsabilidade extracontratual. A adoção do evento danoso como termo inicial da correção monetária configuraria excesso de execução.

5.2. Quesitos formulados pelos Executados

1) Queira o Sr. Perito informar se foi aplicada correção monetária cumulada com a Taxa SELIC em qualquer período do cálculo.

Resposta: Negativa. A partir de 09/12/2021, a quota-parte da autarquia foi atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, sem qualquer índice de correção monetária paralelo. A Taxa SELIC é índice híbrido, que engloba correção e juros em um único percentual, sendo vedada a sua cumulação com indexador inflacionário sob pena de bis in idem financeiro. A demonstração do impacto de eventual cumulação — que elevaria indevidamente a quota-parte da autarquia para R\$ 150.630,40, ou seja, R\$ 31.554,99 a maior — consta do item 4.5.

2) Queira o Sr. Perito informar se a cumulação do IPCA com a Taxa Legal, aplicada à quota-parte da empresa, não configura a mesma duplicidade.

Resposta: Negativa. A Taxa Legal instituída pela Lei nº 14.905/2024 é índice de juros puros, e não índice híbrido: a norma atribui a correção monetária a indexador próprio e autônomo, o IPCA. Não há, portanto, correção embutida na Taxa Legal a ser duplicada. A vedação de cumulação aplicável à Taxa SELIC decorre precisamente da sua natureza híbrida, atributo que a Taxa Legal não possui. A distinção conceitual está exposta no item 3.3.

3) Queira o Sr. Perito informar se houve incidência de juros sobre juros (anatocismo) em qualquer fase da apuração.

Resposta: Negativa. Todos os percentuais de juros — poupança, 1% ao mês, SELIC e Taxa Legal — foram apurados por somatório simples das taxas mensais do período, e não por produtória. A capitalização composta foi empregada exclusivamente na apuração dos fatores de correção monetária, o que constitui recomposição do poder aquisitivo da moeda, e não remuneração de capital. Registra-se ainda que, na quota-parte da empresa, os juros incidem sobre a base corrigida e não são incorporados a ela, afastando-se a hipótese de correção monetária sobre juros.

4) Queira o Sr. Perito informar por que as duas quotas-partes, incidentes sobre valores históricos idênticos, resultaram em montantes desproporcionais às respectivas frações.

Resposta: A desproporção é consequência aritmética direta da diversidade de regimes de atualização, e não de erro de cálculo ou de critério. Cada R\$ 1,00 de condenação rendeu 1,9936 sob o regime fazendário e 2,7757 sob o regime privado, conforme demonstrado no item 4.6. A causa determinante é o percentual de juros de mora: 77,00% acumulados a 1% ao mês no regime privado, contra 11,58% de remuneração da poupança no regime fazendário, no período anterior à respectiva trava. A submissão de ambos os executados a critério único, qualquer que fosse, produziria insuficiência de recomposição ou excesso de execução.

5) Queira o Sr. Perito informar se foram utilizados índices projetados ou ainda não publicados oficialmente.

Resposta: Negativa. Em estrita observância à NBC TP 01, todos os cálculos foram travados na data de corte de 31/07/2026, correspondente à última competência de índices oficiais integralmente consolidados e publicados no encerramento dos trabalhos. Nenhuma competência posterior foi projetada, estimada ou extrapolada. Eventual atualização até a data do efetivo pagamento demandará mera aplicação dos índices supervenientes sobre os montantes ora apurados, sem necessidade de refazimento da matriz.

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL**ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR**

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

6) Queira o Sr. Perito manifestar-se sobre qual dos executados deu causa ao evento danoso e sobre a adequação do percentual de responsabilidade fixado.

Resposta: Quesito prejudicado. A atribuição de culpa e a valoração do grau de contribuição causal são matérias exclusivas de direito, já decididas no título executivo transitado em julgado e insuscetíveis de revisão em sede de liquidação. Nos termos do art. 473, § 2º, do Código de Processo Civil e da NBC PP 01, é vedado ao perito emitir juízos de valor ou opiniões jurídicas. A competência deste auxiliar limita-se a aplicar, com exatidão aritmética, os percentuais fixados pelo Juízo.

P | PRUENCIO PERÍCIA CONTÁBIL**ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR**

Perito Judicial e Contador | CRC/PR 084926/O

VI – CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, as apurações financeiras, as notas técnicas delineadas no corpo deste documento e a memória de cálculo integralmente auditável, balizadas estritamente no título executivo judicial e nas normas de ordem pública supervenientes, esta Perícia Contábil CONCLUI que:

A liquidação atravessa dois regimes de atualização distintos e não intercambiáveis, determinados pela natureza jurídica de cada executado, cada qual cindido por uma trava normativa própria: a Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08/12/2021, para a quota-parte da autarquia; e a Lei nº 14.905/2024, em 31/08/2024, para a quota-parte da empresa. Em ambas, a apuração foi travada na véspera da virada e retomada no dia seguinte, sem sobreposição de índices e sem competência descoberta.

Na trava da Emenda Constitucional nº 113/2021 procedeu-se à consolidação do saldo devedor integral — principal, correção e juros —, formando base única de R\$ 74.543,27 sobre a qual passou a incidir a Taxa SELIC de forma exclusiva. Na trava da Lei nº 14.905/2024 preservou-se a segregação entre correção monetária e juros, por não ser a Taxa Legal índice híbrido.

Posicionados os cálculos na data-base de 31/07/2026, apura-se:

Demonstrativo consolidado da liquidação	Valor (R\$)
Valor histórico total da condenação	108.600,00
Quota-parte da AUTARQUIA ESTADUAL RÉ (55%)	119.075,42
Quota-parte da EMPRESA RÉ (45%)	135.646,17
VALOR TOTAL DA LIQUIDACÃO (data-base 31/07/2026)	254.721,59

As quotas-partes são segregadas e não solidárias, cabendo a este D. Juízo deliberar sobre a forma de satisfação de cada uma delas, notadamente quanto à eventual submissão da quota-parte da autarquia ao regime constitucional de pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor — matéria de direito estranha ao escopo desta prova técnica.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Perito Subscritor espera ter contribuído de forma satisfatória para o esclarecimento dos pontos controvertidos, cooperando com o juízo competente na busca da verdade formal. No exercício de suas atribuições, coloca-se à inteira disposição deste MM. Juízo, bem como das partes e de seus ilustres Assistentes Técnicos, para prestar quaisquer esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários, nos termos do art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil.

ADVERTÊNCIA FINAL

Reitera-se: este documento é PEÇA DEMONSTRATIVA. Não corresponde a processo real, não foi protocolado em nenhum juízo e não produz efeito jurídico algum. Partes, autos, datas e valores são integralmente fictícios; os fatores de correção e os percentuais de juros são ilustrativos. A metodologia, os marcos normativos, os critérios de transição e a estrutura do laudo, essas sim, reproduzem o método de trabalho efetivamente empregado pelo signatário em perícias judiciais.

Cascavel/PR — peça demonstrativa de portfólio profissional.

ADEMIR FAUSTINO DE PRUENCIO JUNIOR

Perito Judicial e Contador

CRC/PR 084926/O